

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 175/2530

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ของ
บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษนิวเซ็นจูรี
จำกัด

โจทก์

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 194, มาตรา 156

การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางที่ไม่อนุญาตให้ฟ้องคดีอย่าง
คนอนาถา ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล

โจทก์ฟ้อง พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาสาลภาษีอากรกลาง
ไต่สวนคำร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทโจทก์มีที่ดินอยู่ 4 แปลง ติด
จำนอง เป็นเงิน 8 ล้านบาท และมีเครื่องจักรติดจำนองอยู่อีก 4 ล้านบาทต้องถือว่า
โจทก์ยังพอมีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ มิได้ยากจนถึงขนาดไม่สามารถเสียค่า
ธรรมเนียมศาลแต่อย่างใด จึงให้ยกคำร้องของ โจทก์ หากโจทก์ประสงค์จะดำเนิน
คดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาเสียภายในวันที่ 27 มกราคม 2530 โจทก์ยื่น
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางที่ไม่อนุญาตให้ฟ้องคดีอย่างคนอนาถาว่า
ทรัพย์สินดังกล่าวติดจำนองอยู่ทั้งอาคารโรงงานและเครื่องจักรก็ถูกไฟไหม้เสียหาย
มากกว่าครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดและไม่สามารถไถ่ถอนจำนองได้จึงเท่ากับ

โจทก์ไม่มีทรัพย์สินเลยเพราะอาจถูกบังคับจำนองได้ในชั้นใต้สวนคำร้องโจทก์นำสืบได้ว่าบริษัทโจทก์ถูกฟ้องล้มละลายศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยมีเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้รวม 22 ราย เป็นเงิน 30 ล้านบาท หากเจ้าหนี้จำนองบังคับจำนองชำระหนี้แล้วถ้ามีเงินเหลือก็ต้องเฉลี่ยชำระแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลายดังกล่าว และคดีที่โจทก์ฟ้องนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลแต่ทรัพย์สินในกองทรัพย์สินคดีล้มละลายมีราคาต่ำกว่าจำนวนหนี้มาก จึงขออนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ทั้งนี้โจทก์ ได้ชำระค่าคำร้องมา 200 บาท จำเลยแถลงคัดค้าน

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว ตามทางใต้สวนข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า โจทก์ยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฟ้องคดีอย่างคนอนาถาชอบแล้วให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปก็ให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลภาษีอากรกลางภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง คำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณีเช่นนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล จึงให้คืนค่าคำร้อง 200 บาทแก่โจทก์"

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ